

중소기업자간 경쟁제품 지정 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정된 물품 또는 용역에 대해 계약을 체결하려는 경우 중소기업 직접생산 확인증명서를 소지한 업체로 제한하여야 하나, 이를 준용하지 않음.

지 적 내 용

- ■본부 ▽부는 차량 및 사택 관리업무 등을 수행하고, ☒부는 구매 및 용역계약 관련 업무를 수행하고 있다.
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정), 제7조(경쟁제품의 계약방법), 제9조(직접생산의 확인 등)에 따르면,
 - 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품(이하 ‘경쟁제품’이라 한다)으로 지정하였고,
 - 상기 제품들은 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 ‘중소기업자간 경쟁’이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결해야 하며,
 - 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품 조달계약을 체결하거나, 수의계약으로 체결하는 경우로서 추정가격 〇만 원 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접 생산 여부를 확인하여야 한다.(다만, 중소벤처기업부장관이 직접 생산을 확인한 서류를 발급한 경우에는 그러하지 아니한다.)
- 또한 「계약규정시행세칙」 제35조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 및 제178조(계약요청)에는,

지 적 내 용(계속)

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있으며,
- 공사주관부서 또는 시공부서는 시행품의 결재가 끝난 후 공사명, 총공사비, 계약상대자의 자격요건 등을 명시하여 계약담당부서에 계약체결을 요청하도록 되어있다.

○ 그러나 ■본부의 용역계약을 검토한 결과,

- ‘==년 ■본부 ●●● 임차용역’(A*****, 20==. **. **.)은 중소벤처기업부 고시 제2021-94(20--. **. **.)에 따라 중소기업자간 경쟁제품 중 ‘공공기관 통근운송서비스’에 해당되므로,
- 해당 용역을 발주하는 경우 관련 법령에 따라 제품의 직접생산 확인증명서를 소지한 업체로 입찰을 제한해야 하는데,(중소기업 직접 생산은 20==. **. **. 부터 확인 필요)
- 이를 준용하지 않고 진행된 입찰이 있었으므로, 향후 관련 고시에 따라 적정하게 업무를 처리할 수 있도록 조치가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 지적사항이 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정된 물품 또는 용역 계약 시 관련 법령을 준용할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □처(▽부)

관련부서